III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos

3713 *Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo.- Resolución de 13 de octubre de 2026, por la que se aprueba la modificación de las tarifas del servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.*

Examinado el expediente tramitado en la Dirección General de Comercio y Consumo para resolver la petición formulada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de modificación de las tarifas del servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación en el citado municipio.

Vista la propuesta formulada por la Dirección General de Comercio y Consumo, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1.º) Con fecha 4 de junio de 2026 (Entrada-n.º General: 1215228/2026), tiene entrada en la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos solicitud del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mediante la que se solicita modificación de las tarifas del servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación en dicho municipio.

2.º) Dado que entre la documentación presentada existía documentación que no se encontraba actualizada y, en consecuencia, no figuraban los datos básicos esenciales actualizados al momento de la presentación de la solicitud para la elaboración del correspondiente informe del Grupo de Trabajo que debe ser sometido a aprobación posterior del Pleno de la Comisión de Precios de Canarias, mediante escrito de la Secretaría de la Comisión de Precios de Canarias de fecha 19 de junio de 2026 (Salida-n.º General: 524146/2026, de fecha 19.6.2026, confirmado en destino el 22 de junio de 2026), se practicó reparo al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

3.º) Con fecha 8 de julio de 2026 (Entrada-n.º General: 1472310/2026), tuvo entrada en la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos escrito de la Corporación Local mediante el que se solicita ampliación del plazo para atender el requerimiento efectuado mediante escrito de la Secretaría de la Comisión de Precios de Canarias de fecha 19 de junio de 2026 (Salida-n.º General: 524146/2026, de fecha 19.6.2026, confirmado en destino el 22 de junio de 2026).

4.º) Mediante Resolución del Director General de Comercio y Consumo de fecha 14 de julio de 2026 (n.º 501/2026-Tomo: 1-Libro. 623-Fecha: 14.7.2026), se acordó, como actuación instructora autónoma, y sin que ello supusiera la ampliación del plazo vencido, ni la estimación de la solicitud presentada el día 8 de julio de 2026 por haberse presentado de manera extemporánea, la práctica de un requerimiento complementario de documentación económica al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con la finalidad de completar la instrucción del expediente y permitir la valoración de la solicitud de modificación tarifaria con datos económicos actualizados. Dicha Resolución fue comunicada al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mediante escrito de 15 de julio de 2026 (Salida-n.º General: 602394/2026, de fecha 15.7.2026, confirmado en destino el mismo día).

5.º) Con fecha 24 de julio de 2026 (Entrada-n.º General: 1587916/2026), tuvo entrada en este Departamento documentación presentada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife correspondiente al informe de auditoría de las cuentas anuales de EMMASA del ejercicio 2025 e informe de procedimientos acordados correspondiente a dicho ejercicio.

6.º) Sin embargo, dado que en la documentación aportada referente al estudio económico se facilitaron datos reales del ejercicio 2024, con previsiones de los ejercicios 2025 y 2026, se volvió a practicar reparo a la Corporación Local mediante escrito de la Secretaría de la Comisión de Precios de Canarias de fecha 7 de septiembre de 2026 (Salida-n.º General: 744572/2026, de fecha 7.9.2026, confirmado en destino el mismo día).

Asimismo, mediante escrito de la Secretaría de la Comisión de Precios de Canarias de fecha 8 de septiembre de 2026 (Salida-n.º General: 747330/2026, de fecha 8.9.2026, confirmado en destino el mismo día), se puso en conocimiento del Ayuntamiento que el último reparo efectuado constituía un requerimiento de documentación con efectos suspensivos propios, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 del Decreto 64/2000, de 25 de abril, por lo que la suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento se entendía producida desde la fecha de notificación del referido escrito de 7 de septiembre de 2026 hasta la recepción de la documentación requerida o, en su defecto, hasta el vencimiento del plazo concedido.

7.º) Con fecha 21 de septiembre de 2026 (Entrada-n.º General: 1941641/2026), tiene entrada en la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos documentación mediante la que se da contestación al último reparo remitido, aportándose finalmente la documentación necesaria requerida.

8.º) El Grupo de Trabajo de la Comisión de Precios de Canarias, en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2026, aprobó por unanimidad su correspondiente informe y propuso elevar al Pleno de la Comisión de Precios de Canarias una aprobación de las tarifas del servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en base al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de abril de 2026, con dación de cuenta de dicho acuerdo al Pleno de la Corporación Local de 29 de mayo de 2026.

9.º) A la vista del informe de referencia, la Comisión de Precios de Canarias, en sesión plenaria celebrada el día 2 de octubre de 2026, acordó, por unanimidad de los presentes, aprobar la modificación de tarifas del servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, en base al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 13 de abril de 2026, con dación de cuenta de dicho acuerdo al Pleno de la Corporación Local de 29 de mayo de 2026, que supone un incremento del 2,2 % con respecto a las tarifas que se encuentran actualmente en vigor, todo ello sobre la base de las consideraciones reflejadas en el Informe del Grupo de Trabajo y en el acta de la sesión del Pleno, que serán debidamente notificados.

10.º) Con fecha 5 de octubre de 2026, el Director General de Comercio y Consumo emite informe por el que eleva a este Viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo propuesta de Resolución por la que se aprueba la modificación de las tarifas del servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El expediente ha sido tramitado con sujeción al procedimiento establecido en el Decreto 64/2000, de 25 de abril, por el que se regula el procedimiento para la implantación y modificación de precios de los bienes y servicios autorizados y comunicados de ámbito autonómico, modificado por Decreto 77/2011, de 24 de marzo.

Segunda.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 3173/1983, de 9 de noviembre, por el que se traspasan a la Comunidad Autónoma de Canarias las funciones y servicios en materia de intervención de precios, y el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento de la liberalización de la actividad económica.

Vistos, además de los preceptos citados, los Decretos territoriales 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias de la Presidencia y Vicepresidencia, así como el número, denominación, competencias y orden de precedencias de las Consejerías, modificado por el Decreto 47/2023, de 17 de julio; el Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, así como el artículo 12.d) del Decreto 81/2026, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, y teniendo en cuenta el resuelvo tercero de la Orden de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, de 5 de octubre de 2023, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en los titulares de los Centros Directivos del Departamento (publicada en el BOC n.º 203, de 16.10.2023, fecha a partir de la cual surte efectos, según su resuelvo noveno), se delega en la persona titular de la Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo, en el ámbito competencial atribuido a dicho centro directivo y órganos dependientes, el ejercicio de una serie de competencias, entre las que se encuentran "i) La resolución de los procedimientos en materia de precios autorizados y comunicados de ámbito autonómico" y "m) La resolución de los recursos potestativos de reposición que, en su caso, puedan interponerse contra los actos dictados en virtud de las delegaciones a que se refieren los apartados anteriores".

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la modificación de las tarifas del servicio público de abastecimiento de agua a poblaciones, para su aplicación en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, las cuales quedarán establecidas en las cuantías siguientes:

TARIFAS DE APLICACIÓN BIMESTRAL.

*** USO DOMÉSTICO**

Cuota de Servicio:

Calibre del Contador	Importe	Incremento
13 mm	18,40 €	2,22 %
15 mm	18,40 €	2,22 %
20 mm	39,83 €	2,21 %
25 mm	62,24 €	2,20 %
30 mm	89,61 €	2,20 %
40 mm y superiores	159,91 €	2,20 %

Consumo variable

Doméstico General

Bloque de Consumo	Importe	Incremento
De 1 a 10 m^3	0,51 €/ m^3	2,00 %
De 11 a 20 m^3	0,65 €/ m^3	1,56 %
De 21 a 40 m^3	1,64 €/ m^3	2,50 %
De 41 a 60 m^3	2,01 €/ m^3	2,03 %
Más de 60 m^3	2,60 €/ m^3	2,36 %

Doméstico para Familias Numerosas

Bloque de Consumo	Importe	Incremento
De 1 a 10 m^3	0,51 €/ m^3	2,00 %
De 11 a 20 m^3	0,65 €/ m^3	1,56 %
De 21 a 40 m^3	1,64 €/ m^3	2,50 %
De 41 a 60 m^3	1,64 €/ m^3	2,50 %
Más de 60 m^3	1,77 €/ m^3	2,31 %

*** USO NO DOMÉSTICO**

Cuota de Servicio:

Calibre del Contador	Importe	Incremento
13 mm	22,77 €	2,20 %
15 mm	22,77 €	2,20 %
20 mm	53,73 €	2,21 %
25 mm	83,96 €	2,20 %
30 mm	120,85 €	2,20 %
40 mm	214,83 €	2,20 %
50 mm y superiores	335,61 €	2,20 %

Consumo variable

Bloque de Consumo	Importe	Incremento
De 1 a 10 m^3	0,77 €/ m^3	2,67 %
De 11 a 20 m^3	1,26 €/m^3	2,44 %
Más de 20 m^3	3,15 €/m^3	2,27 %

Ayuntamiento y Organismos Autónomos:

Todos los m^3	1,93 €/ m^3	2,12 %

Segundo.- Estas tarifas surtirán efecto a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición ante esta Viceconsejería de Industria, Comercio y Consumo, en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente a la notificación o publicación de la presente Resolución, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo en Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, significando que, en el caso de presentarse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de octubre de 2026.- El Viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo (p.d. Orden de 5.10.2023; BOC n.º 203, de 16.10.2023), Felipe Afonso El Jaber.